

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة الذخيرة والمفرقات لسنة 1986

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1. اسم القانون .
 2. الغاء .
 3. تفسير .
 4. استثناء بعض الأسلحة من أحكام هذا القانون .
- الفصل الثانى
- إستيراد الأسلحة
5. عدم جواز استيراد أى أسلحة بدون ترخيص .
 6. الأماكن التى يجوز استيراد الأسلحة عن طريقها .
 7. ترحيل الأسلحة .
 8. تسجيل الأسلحة التى لا تودع فى مخزن عام .
 9. حظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق .
 10. الأسلحة المسموح باستيرادها .

الفصل الثالث

المخازن العامة

11. تسجيل الأسلحة التى تودع فى مخزن عام .
12. سحب الأسلحة من المخزن العام .
13. وصف الأسلحة المراد سحبها .

الفصل الرابع

المخازن الخاصة

14. مسئولية الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص .
15. ايداع وسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
16. الاذن بسحب الأسلحة من المخزن الخاص .

17. تفتيش المخازن الخاصة .

الفصل الخامس

الاتجار فى الأسلحة

18. بيع وتحويل الأسلحة .

19. حظر الاتجار فى الأسلحة وإدارة مخزن خاص الا بتصديق .

الفصل السادس

تصدير الأسلحة

20. الاذن بتصدير الأسلحة .

21. حالات تصدير الأسلحة .

الفصل السابع

الأسلحة العابرة

22. الاذن المطلوب لاستيراد الأسلحة العابرة .

23. الأسلحة العابرة .

الفصل الثامن

تصنيع واصلاح الأسلحة

24. حظر صناعة الأسلحة .

25. حظر اصلاح أو تغيير الأسلحة .

الفصل التاسع

رخص الأسلحة النارية

26. رخص الأسلحة .

27. انتهاء مدة صلاحية رخصة السلاح .

28. الإمتناع عن اصدار الرخصة أو الغائها .

29. شروط وضوابط منح الرخص .

30. دفع الرسوم المقررة .

31. التبليغ عن فقدان الأسلحة .

32. تلف السلاح .

33. ابراز الرخصة أو السلاح عند الطلب .

الفصل العاشر

المفرقات

34. تعيين مفتش المفرقات .
35. سلطات مفتش المفرقات .
36. استئناف أمر مفتش المفرقات .
37. سلطات بعض الأشخاص غير مفتش المفرقات .
38. التحقيق في حوادث تفجير المفرقات .
39. التعدى .
40. الأفعال التي تحدث انفجاراً في مخزن المفرقات .

الفصل الحادى عشر

أحكام عامة

41. سلطة حجز الأسلحة والذخيرة المرتكبة بشأنها مخالفة .
42. إطلاق النار لتنفيذ الاعتقال .
43. سلطة اصدار اللوائح .

الفصل الثانى عشر

المخالفات والعقوبات

44. المخالفات والعقوبات .
- . الجدول .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقات لسنة 1986

(1986/4/29)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1. يسمى هذا القانون ، " قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقات لسنة 1986 " .

الغاء .

2. يلغى قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقات لسنة 1932 على أن تظل سارية المفعول اللوائح الصادرة بموجبه الى أن تلغى أو تعدل .

تفسير .

3. فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر 1 :
- " أسلحة "
- تشمل الأسلحة والذخيرة والمفرقات حسبما يحدده
- سلاح الأسلحة بقوات الشعب المسلحة ،
- "السلطة المرخصة"
- يقصد بها الوزير أو من يفوضه ،
- " المدير "
- يقصد به مدير شرطة الولاية أو المباحث الجنائية
- المركزية ،
- " المدير العام "
- يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
- " المخزن الخاص "
- يقصد به المخزن الذى ينشأ لحفظ الأسلحة
- والذخيرة بغرض الاتجار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
- " المخزن العام "
- يقصد به المخزن العام لحفظ الأسلحة والذخيرة
- والمفرقات والمنصوص عنه فى المادة 11(1) ،
- " النقل "
- يقصد به أى وسيلة من وسائل نقل البضائع أو
- الركاب مستخدمة فى السودان وتشمل حيوانات النقل ،
- " الوزير "
- يقصد به وزير الداخلية .

استثناء بعض الأسلحة من

أحكام هذا القانون.

4. لا تطبق أحكام هذا القانون على الأسلحة الآتية :
- (أ) المخصصة لاستعمال القوات النظامية السودانية أوالمخصصة لاستعمال قوات الحكومات الأخرى الموجودة فى السودان بموافقة حكومة السودان ،
- (ب) الموجودة على ظهر سفينة مبحرة داخل المياه الإقليمية لجمهورية السودان أو داخل طائرة فى الأجواء السودانية والتي يشكل جزء منها تسليحها أو عتادها العادى بموافقة حكومة السودان . 2

الفصل الثانى

استيراد الأسلحة

عدم جواز استيراد سلاح

بدون ترخيص.

5. (1) لا يجوز استيراد أى أسلحة الا بموجب ترخيص صادر من السلطة المرخصة مسبقاً .
- (2) تصدر أى أسلحة يتم استيرادها دون الحصول على ترخيص قبل الاستيراد حتى ولو تم الحصول على ترخيص بعد استيرادها .
- (3) لا يجوز إصدار أى ترخيص لأى شخص لاستيراد أسلحة بغرض الاتجار فيها ما لم يكن لدى الشخص رخصة تجارية للأسلحة .
- (4) تحدد اللوائح شروط منح تراخيص استيراد الأسلحة .

الأماكن التى يجوز استيراد

الأسلحة عن طريقها .

6. لا يجوز استيراد أى أسلحة الى السودان الا عبر النقاط الجمركية التى تحددها سلطات الجمارك .

ترحيل الأسلحة .

7. (1) لا يجوز ترحيل أى أسلحة تم استيرادها الى السودان وفقاً لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن من السلطة المرخصة وفقاً للضوابط التى تحددها .
- (2) لا يطبق الحكم الوارد فى البند (1) على الأسلحة التى يستوردها الأفراد لاستعمالهم الشخصى فى الصيد أو الدفاع عن النفس .

تسجيل الأسلحة التى لا تودع

فى مخزن عام .

8. يجب أن يتم تسجيل الأسلحة التى يتم استيرادها وفقاً لما تحدده اللوائح لتعريفها اذا لم تكن تلك الأسلحة تحمل علامة أو رقماً كافياً لتعريفها ولم تكن هنالك حاجة الى ايداعها فى مخزن عام .

حظر شحن الأسلحة أو تفرغها أو نقلها

دون تصديق .

9. ما عدا الأسلحة المرخص بها للاستعمال الشخصى لايجوز شحن أو توزيع أى أسلحة أو نقلها فى أى مكان فى السودان أو مياهه الاقليمية من أو الى أى وسيلة نقل دون أن يكون هنالك تصديق بذلك الشحن أو التفريغ أو النقل من السلطة المختصة .

الأسلحة المسموح

باستيرادها .

10. (1) لا يسمح باستيراد أى أسلحة من غير الأسلحة الآتية :

- (أ) المسدسات الأتوماتيكية . عيار 6/35 مم ،
- (ب) المسدسات العادية . عيار 32 مم ،
- (ج) بنادق الرصاص ماقنم . 458. 4243375.200 ،
- (د) بنادق الرصاص عيار . 223.32230/06 443.358375.270 ح ،
- (هـ) بنادق الخرطوش عيار 2/20.16.12 مم ،
- (و) بنادق الموريس عيار 22مم ،
- (ز) مسدسات الهواء عيار 8 مم ،
- (ح) بنادق هواء عيار 177.22 .

(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تصدق مؤقتاً باستيراد أسلحة بعيارات أخرى غير العيارات المذكورة فى البنود (ج)، (د) ، (هـ) و (و) للسواح الأجانب وذلك لفترة بقائهم بالسودان .

(3) دون إخلال بعموم أحكام البندين (1)و(2) يجوز للوزير ، أن يصدق بحيازة أى عيارات أخرى من الأسلحة المذكورة أعلاه ، بصفة استثنائية ولظروف يقدرها ، شريطة أن يكون الشخص مستحقاً لحيازة سلاح على أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة 3 .

الفصل الثالث

المخازن العامة

تسجيل الأسلحة التى تودع

فى مخزن عام.

11. (1) يجب أن يسجل بالطريقة المقررة أى سلاح مكتمل أو أى جزء أو أجزاء من سلاح غير مكتمل أو أى ذخيرة فور ايداعه مخزن عام ، بالطريقة التى تقررها السلطة المرخصة ، وان لم يكن ذلك السلاح أو أى جزء من سلاح أو طرد الذخيرة يحمل علامة أو رقماً للتعرف عليه ، يجب أن يختم أو يؤشر عليه بعلامة أو يعطى رقماً يكون كافياً للتعرف عليه .

(2) يجب أن تسجل بالطريقة المقررة كل الأسلحة المستوردة بغرض الاتجار فيها ، بما يبين ذلك الغرض عند ايداعها لأول مرة فى مخزن عام ، وعند كل تحويل من ذلك المخزن الى أى مخزن آخر عام أو خاص .

(3) على الشخص الذى يودع سلاحاً فى مخزن أن يمد الشخص المسئول عن ذلك المخزن بما يطلبه من معلومات لازمة للتسجيل .

سحب الأسلحة من المخزن العام.

12. (1) لا يجوز سحب أى أسلحة مودعة فى مخزن عام الا باذن صادر من السلطة المرخصة .
- (2) لا يجوز اصدار الاذن بسحب أى أسلحة من مخزن عام الا فى الحالات الآتية وبالشروط التى تقررها السلطة المرخصة :
 - (أ) بغرض ترحيلها الى مخزن عام آخر أو مخزن خاص ، أو
 - (ب) لأى شخص مرخص له بحمل هذا السلاح لاستعماله الشخصى المشروع ، أو
 - (ج) لتصديرها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
- (3) يجب أن يحدد فى اذن السحب المكان الذى سترحل اليه الأسلحة وزمان ووسيلة ترحيلها وسحبها من المخزن والمكان الذى سوف تودع فيه .
- (4) يجوز للسلطة المرخصة ، وبحسب تقديرها ، أن تحدد كمية الأسلحة المأذون بسحبها فى كل مرة .
- (5) يجوز للسلطة المرخصة ، قبل منح الاذن بسحب الأسلحة ، أن تطلب الضمان الذى تراه مناسباً ، للالتزام بالشروط الواردة باذن السحب .

وصف الأسلحة المراد سحبها.

13. يجب أن يشمل الاذن بسحب الأسلحة من مخزن عام على علامة ورقم ووصف الأسلحة المراد سحبها والغرض من ذلك السحب .

الفصل الرابع

المخازن الخاصة

مسئولية الشخص المرخص له

بإدارة مخزن خاص.

14. (1) يكون الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص مسئولاً عن كل الأسلحة المودعة بذلك المخزن والمسحوبة منه .

(2) على الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص أن يحتفظ بسجل للأسلحة المودعة والمسحوبة يتضمن البيانات الآتية :

- (أ) وقت الإيداع أو السحب ،
- (ب) تاريخ الإيداع أو السحب ،
- (ج) الأرقام المتسلسلة ،
- (د) تفاصيل وعلامات وأرقام الأسلحة وأنواعها وأعييرتها ،
- (هـ) رقم وتاريخ اذن السحب أو الإيداع وجهة الاصدار ،
- (و) رسم وتوقيع الشخص المرخص له بالسحب ،
- (ز) رقم وتاريخ التصديقات الممنوحة له ،
- (ح) أى تفاصيل أخرى ترى السلطة المرخصة اضافتها ،

ايداع وسحب الأسلحة من المخزن الخاص.

15. (1) لا يجوز ايداع أى سلاح فى مخزن خاص أو سحبه منه ، الا بناء على طلب مكتوب بالشكل المقرر ، ووفقاً للاذن الصادر من السلطة المرخصة .
- (2) يجب أن يكون سجل تسجيل الأسلحة بالمخزن الخاص مطابقاً لكمية الأسلحة المودعة بذلك المخزن دون زيادة أو نقصان كما يجب أن يوضح ذلك السجل أى ايداع أو سحب يكون قد تم وأرقام وتواريخ التصديقات التى تم بموجبها الإيداع أو السحب .

الاذن بسحب الأسلحة من المخزن الخاص.

16. (1) لا يجوز اصدار اذن بسحب أى سلاح من المخزن الخاص الا فى الحالات الآتية :
- (أ) للبيع أو تحويل السلاح لأى شخص مرخص له بحمل نوع السلاح المراد سحبه ،
 - (ب) للتصدير لبلد آخر غير السودان ،
 - (ج) للنقل من مخزن خاص الى مخزن خاص آخر أو لمخزن عام ،
 - (د) للعرض فى المكان أو الأماكن الموضحة فى الاذن المخصص لذلك ،
 - (هـ) لأى غرض آخر ترى السلطة المرخصة اصدار اذن بشأنه .
- (2) يجب أن يشتمل الاذن الصادر بموجب أحكام هذه المادة على وصف الأسلحة وأرقامها وعلاماتها .

تفتيش المخازن الخاصة.

17. يجوز للسلطة المرخصة ، فى أى وقت ، أن تجرى تفتيشاً على أى مخزن خاص بغرض التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون .

الفصل الخامس

الاتجار فى الأسلحة

بيع وتحويل الأسلحة .

18. لا يجوز لأى شخص أن يبيع أو يحول لأى شخص آخر أى سلاح أو يتصرف فيه بأى وجه من أوجه التصرفات الا وفقاً لأحكام هذا القانون .

حظر الاتجار فى الأسلحة أو إدارة مخزن

خاص إلا بتصديق .

19. (1) لا يجوز لأى شخص ، أن يعمل فى تجارة الأسلحة أو يدير مخزن خاص للأسلحة دون تصديق من السلطة المرخصة.
- (2) يجب أن يلتزم حامل التصديق بالشروط الموضحة فيه وبأى شروط أخرى تقرها السلطة المرخصة .
- (3) لا يجوز مباشرة اجراءات بيع الأسلحة أو اجراء اى تصرف فيها الا بواسطة صاحب التصديق وبالمكان المحدد فيه .

الفصل السادس

تصدير الأسلحة

الاذن بتصديرالأسلحة .

20. لا يجوز تصدير أى سلاح الا باذن من السلطة المرخصة وفقاً للشروط التى تحددها .

حالات تصدير الأسلحة .

21. لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر اذناً بتصدير الأسلحة الا فى الحالتين الآتيتين 3 :
- (أ) للاستعمال الشخصى بغرض الدفاع عن النفس أو للرياضة،
- (ب) الأسلحة التى يتم شراؤها فى السودان بغرض التصدير الفورى لأى قطر آخر .

الفصل السابع

الأسلحة العابرة

الاذن المطلوب لاستيراد

الأسلحة العابرة .

22. لا يجوز استيراد أى أسلحة عبر السودان لأى قطر آخر الا باذن من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التى تحددها .

الأسلحة العابرة .

23. (1) يجب على مستورد الأسلحة العابرة تقديم شهادة مكتوبة من الدولة التى يرغب فى تصدير السلاح اليها تثبت موافقة تلك الدولة على تصدير ذلك النوع من السلاح اليها .

(2) يجوز للسلطة المرخصة اصدار اذن لشخص مسافر عبر السودان لأى قطر آخر يحمل أى أسلحة فى حيازته المشروعة لاستعماله الشخصى دون حق فى استعمال تلك الأسلحة فى السودان .

الفصل الثامن

تصنيع وإصلاح الأسلحة

حظر صناعة الأسلحة .

24. لا يجوز لأى شخص أن يصنع أو يجمع أو يعدل فى السودان أى أسلحة أو يقوم بأى جزء من تلك الصناعة أو التجميع أو التعديل الا فى المكان الذى يخصصه مجلس الوزراء لهذا الغرض .

حظر اصلاح أو تغيير السلاح .

25. (1) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بتغيير أى سلاح أو جزء منه أو اصلاحه الا فى المكان الذى يخصصه مجلس الوزراء أو المكان المرخص لهذا الغرض .

(2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل فى مهنة صناعة الأسلحة الا بموافقة كتابية من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التى تحددها .

الفصل التاسع

رخص الأسلحة النارية

رخص الأسلحة .

26. (1) لا يجوز لأى شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أى سلاح ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول من السلطة المرخصة ، تخوله حيازة أو استعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية : 4

(أ) الأسلحة المودعة فى مخزن عام أو خاص ،

(ب) الأسلحة العابرة ،